

PERJANJIAN KERJASAMA

RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
PT MAXIMA LABORATORIUM
TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN MCU
No: ~~96~~/U00000/2025-S0
No: 001/MoU/Max-Mks/I/2024

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Sembilan** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (09-04-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA**, Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **No. Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PT MAXIMA LABORATORIUM** suatu Perseroan Terbatas dibidang jasa pelayanan kesehatan atau Laboratorium, berkedudukan di Jalan Sungai Saddang Lama Nomor 41 B-C Kota Makassar, didirikan berdasarkan Akta Nomor : 29, tanggal 05 Mei 2011dibuat dihadapan Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kendari yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C-173 HT.03.01 -Th.1995 Tanggal 14 September 1995 dalam hal ini diwakili oleh **ALDRIANSYAH** selaku **BRANCH MANAGER** dengan demikian dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang merupakan induk holding rumah sakit BUMN, yang beroperasi dengan merek Indonesia Healthcare Corporation (IHC);

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- Bahwa PARA PIHAK adalah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang mempunyai fasilitas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada umumnya;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan laboratorium klinik, dan lebih dikenal dengan Maxima Laboratorium Klinik Makassar;
- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan pemeriksaan Laboratorium, yang untuk selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut dengan **Pasien**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan pelaksanaan *Medical Check Up* kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pelaksanaan pekerjaan *Medical Check Up* tersebut yaitu **"Penyerahan Pelaksanaan *Medical Check Up* (MEDICAL CHECK UP) Onsite"** sesuai dengan Surat Perintah Kerja dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan *Medical Check Up* yang diserahkan PIHAK PERTAMA sesuai dengan:
 - 1.1. Surat Perintah Kerja
 - 1.2. Paket *Medical Check Up* yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
 - 1.3. Petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA, baik petunjuk lisan maupun tertulis
 - 1.4. Data peserta (nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin)
3. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK KEDUA wajib mentaati semua peraturan-peraturan, serta petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA akan menanggung semua biaya-biaya atas kerugian-kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA karena lalai dan tidak mentaati peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan serta petunjuk-petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal ini.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kerja beserta syarat-syarat teknis dari pelaksanaan pekerjaan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini tercantum dalam dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a) Menerima pelaksanaan pekerjaan dengan baik ;
 - b) Menerima standar pelayanan yang terbaik dari PIHAK KEDUA;
 - c) Menerima laporan hasil pekerjaan sebagai data pendukung untuk melakukan penagihan pembayaran;
 - d) Menerima berita acara dan/atau laporan progress pekerjaan;
 - e) Menolak tenaga kerja, peralatan kerja dan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika spesifikasi dan kualitasnya tidak memenuhi persyaratan;
 - f) Menerima sertifikasi kalibrasi alat kesehatan terbaru dan masih berlaku yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan *Medical Check Up*;
 - g) Menerima hasil *Medical Check Up* sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang disepakiti oleh PARA PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA wajib :
 - a) Memberikan pekerjaan *Medical Check Up* kepada PIHAK KEDUA sesuai Surat Perintah Kerja dan/atau sesuai permintaan PIHAK PERTAMA;
 - b) Melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Kerja.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak :
 - a) Menerima Surat Perintah Kerja dari PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan pekerjaan dan biaya pekerjaan *Medical Check Up* tersebut;
 - b) Menerima pembayaran terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja yang disepakati para pihak.
2. PIHAK KEDUA wajib :
 - a) Melaksanakan dengan baik dan sungguh – sungguh;
 - b) Memberikan standar pelayanan yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan *Medical Check Up*;
 - c) Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan per batch secara tertulis dan disetujui oleh wakil PIHAK PERTAMA sesuai pasal 5 ayat 1 Perjanjian Kerjasama ini;
 - d) Menyerahkan *softcopy* hasil pemeriksaan kepada PIHAK PERTAMA maksimal 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan dan untuk *hardcopy* (dokumen asli) diterima oleh PIHAK PERTAMA maksimal 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan;

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

- e) Membuat permohonan inspeksi atau pemeriksaan bersama, paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan;
- f) Menyerahkan berita acara dan/atau laporan progress pekerjaan;
- g) Menyerahkan salinan sertifikasi kalibrasi alat kesehatan terbaru dan masih berlaku yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan *Medical Check Up*;
- h) Menyediakan pengangkutan/transport untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan *Medical Check Up* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini;
- i) Menyediakan tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai, memiliki STR yang masih berlaku bagi tenaga profesional, jumlah yang cukup dan berkualitas baik serta bertanggung jawab atas keselamatan pekerjaanya;
- j) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah bahaya yang timbul atas diri para pekerjaanya dalam melaksanakan pekerjaan;
- k) Apabila terjadi kendala yang mengakibatkan tertundanya pemeriksaan atau kurangnya item pemeriksaan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh untuk pelaksanaan susulan tanpa adanya biaya tambahan sesuai dengan nilai yang disepakati.

PASAL 5 TENAGA KERJA

- 1. Apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian, kecerobohan atau kesengajaan dari pekerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan pengobatan kepada korban dan menanggung seluruh biaya yang menjadi akibatnya;
- 2. PIHAK KEDUA sepakat melepaskan tanggungjawab apapun terkait Pasal 5 ayat 1 tersebut diatas dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 DIREKSI/PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Sebagai wakil PIHAK PERTAMA dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan menyatakan menerima penyelesaian ialah :

Pimpinan : dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK (Direktur)
Koordinator : Alberki Randa
User : dr. Andi Nita Apriliana (PIC OHIH)

2.a. Tugas Pimpinan/Manager :

- i. Berkoordinasi dengan Koordinator/Pengawas untuk mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi serta Surat Perintah Kerja;
- ii. Menerima laporan hasil per batch atas penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dari Koordinator/Pengawas

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- iii. Melegitimasi laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui Koordinator/Pengawa.
- b. Tugas Koordinator:
 - i. Mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi.
 - ii. Koordinator mempunyai hak untuk menerima, menolak, atau meminta perbaikan/pekerjaan ulang atas hasil pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA apabila dianggap menyimpang dari ketentuan teknis administrasi.
- c. Tugas User :
 - i. Mengentry Data Hasil *Medical Check Up*;
 - ii. Memberikan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan/Manager.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal **09** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-04-2025)** ini sampai dengan tanggal **09** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (09-04-2027)**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum perjanjian ini berakhir.
3. PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 9 SANKSI/DENDA

1. Bila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam lingkup kerja dan syarat-syarat pelaksanaan kerja, maka dilakukan pemotongan berdasarkan harga *Medical Check Up* yang terlampir pada Perjanjian Kerjasama ini ditambah denda dengan ketentuan ketidak tepatan waktu penyelesaian dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) per hari dari total Harga *Medical Check Up* Atau denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari total Harga *Medical Check Up*.
2. PIHAK PERTAMA akan menegur secara lisan dan/atau secara tertulis yang ditandai dengan Surat Peringatan I, II, dan III apabila PIHAK KEDUA tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila pelaksanaan pembayaran melebihi dari waktu yang ditentukan pada pasal 11 ayat 1.2, **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari total tagihan dengan ketentuan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) per bulan untuk seluruh total tagihan per bulan yang tertunda belum terbayar, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menghentikan pelayanan pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** sampai **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10 HARGA

1. Harga *Medical Check Up* yang disetujui oleh PARA PIHAK untuk pelaksanaan pekerjaan yang tersebut dalam pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini adalah sesuai dengan **Surat Perintah Kerja (SPK)** yang disepakati oleh PARA PIHAK dan untuk harga yang tertera di dalam **Surat Perintah Kerja (SPK)** tersebut merupakan harga yang tetap sehingga PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut kenaikan Harga *Medical Check Up* tersebut.
2. PAJAK DAN PUNGUTAN LAIN
 - 2.1. Semua pajak-pajak, bea materai dan pungutan-pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2.2. PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah maupun PIHAK PERTAMA sendiri sehubungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PASAL 11 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Harga *Medical Check Up* yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan tata cara pembayaran sebagai berikut :

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

- 1.1. Pembayaran akan dilaksanakan dengan apabila *Medical Check Up Onsite* tersebut telah dilaksanakan.
 - 1.2. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya **60 (enam puluh)** hari kalender setelah tagihan diterima lengkap dan benar melalui bagian Keuangan PIHAK PERTAMA, dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA. Apabila tagihan yang diserahkan dianggap belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan pada saat itu juga. Tanggal jatuh tempo dihitung dari tagihan diterima dengan lengkap dan benar oleh bagian Keuangan PIHAK PERTAMA.
 - 1.3. Pembayaran berdasarkan tagihan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. Surat permohonan pembayaran.
 - b. Berita acara laporan pekerjaan harian.
 - c. Surat Pelaksanaan Kerja / GL
 - d. Copy Perjanjian Kerjasama
 - e. Kwitansi bermaterai cukup.
 - f. Invoice.
 - g. Absensi basah
2. Pembayaran dilaksanakan melalui :
- Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)**
No. Acc : 7910493889
Atas Nama : PT. Maxima Laboratory
NPWP : 03.107.498.2-811.000

PASAL 12 HASIL PEMERIKSAAN

1. PIHAK KEDUA akan menerbitkan hasil pemeriksaan Pasien dengan format sesuai dengan format baku yang berlaku di Maxima laboratorium klinik Makassar, Maximal 3 Hari dari pengambilan sampel.
2. Terhadap penyerahan Hasil Pemeriksaan, PIHAK KEDUA akan mengantar langsung ke PIHAK PERTAMA, apabila hasil pemeriksaan telah selesai, bisa via telpon/email ataupun PDF apabila diperlukan.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa pihak lain, tidak diperbolehkan untuk meminta dan atau meminjam dan atau melihat hasil pemeriksaan Pasien dari PIHAK PERTAMA tanpa adanya persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan demikian PIHAK KEDUA tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dan atau memberitahukan hasil pemeriksaan Pasien kepada pihak lain.

PASAL 13 KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan Pasien yang diberikan selama masa berlakunya Perjanjian ini harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

di dalamnya membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan. Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

PASAL 9 PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Yang dimaksud dengan penanggung jawab harian adalah karyawan/ petugas dari PARA PIHAK yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagai penanggung jawab termasuk penagihan selama penyelenggaraan kerjasama.
2. Penanggung Jawab Harian Pihak Pertama adalah :
Nama : Ady Rachmadani Hasanuddin
Jabatan : Marketing
Alamat Korespondensi :
Alamat : Maxima Laboratorium Klinik Makassar
Jl. Sungai Saddang Lama No 41 B-C
No. HP : 0851 2398 3590
3. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh Pihak Kedua adalah:
Nama : Alberki Randa
Jabatan : Marketing
Alamat Korespondensi : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar.
No. Telephone : 085210411211
Email : rsoj@ihc.id
4. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada Penanggung Jawab Harian dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak sepakat bahwa, apabila didalam melaksanakan perjanjian ini terjadi force majeure, maka pihak yang mengalami force majeure akan memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam setelah terjadinya peristiwa force majeure tersebut.
2. Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas antara lain adalah peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, pemadaman listrik yang diakibatkan oleh bencana alam atau PLN, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengendalikannya.
3. Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut diatas, sehingga tidak memungkinkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 11 **PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya.
 - b. Dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - c. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini.
 - d. Sebab-sebab lain dengan terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
2. Sehubungan dengan diakhirinya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya, kecuali pada pasal 11 ayat 2 (dua) tidak tunduk pada ayat ini.
4. Pemutusan atau Pengakhiran perjanjian kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan. Kecuali dengan pernyataan tertulis dari Para Pihak yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

PASAL 12 **PEMINDAHTANGANNAN PERJANJIAN**

1. Selama perjanjian ini berlangsung PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi dalam perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu.
2. Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengendalikan dan atau mengatasinya, hal mana menyebabkan PIHAK KEDUA harus merujuk pemeriksaan tersebut kepada Laboratorium Klinik Rujukan PIHAK KEDUA.

Hal-hal yang dimaksud antara lain :

- aliran listrik padam karena kerusakan fasilitas Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau terjadi pemadaman aliran listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak PLN, dimana rentang waktu padamnya aliran listrik tersebut melampaui rentang waktu kemampuan *supply* alat cadangan listrik (*UPS/Uninterrupted Power Supply*) Pihak Pertama;
- kekosongan reagen dan atau bahan pereaksi untuk pemeriksaan yang disebabkan pasokan dari pemasok terhambat;
- bahan pemeriksaan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan atau diperlukan pemeriksaan ulang karena hasil pemeriksaan dikategorikan dalam "*border line*" atau "*gray zone*".

Dalam keadaan tersebut Pihak Pertama harus segera memberitahukan kepada Pihak Kedua.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :